

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2516/2532

นายสุรินทร์ แสงขำ
นายกำพล โพธิสิทธิ์

โจทก์
กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 247

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 914, มาตรา 921, มาตรา 940

เช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายเพื่อชำระต้นเงิน 30,000 บาทแก่โจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นผู้สลักหลังซึ่งเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ตามเนื้อความในเช็คนั้น แต่เมื่อโจทก์แถลงรับในคำแก้ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 และทนายจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินให้โจทก์บ้างแล้ว จำเลยที่ 1 ยังค้างชำระหนี้ตามเช็คพิพาทเป็นเงิน 3,500 บาท จำเลยทั้งสี่จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คพิพาทต่อโจทก์เป็นเงินเพียง 3,500 บาท

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้สั่งจ่าย และจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ในฐานะผู้สลักหลัง ชำระเงินตามเช็ค ๒ ฉบับ ฉบับแรกจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ส่วนจำเลยที่ ๔ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ให้การว่า โจทก์ให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๔ สลักหลังเช็คทั้งสองฉบับ โดยขู่ว่าหากไม่ยอมลงชื่อจะนำเช็คฉบับก่อน ๆ ไปฟ้องทางอาญาและแพ่ง และ ขอร้องให้จำเลยที่ ๓ ลงลายมือชื่ออ้างว่าเพื่อเป็นพยาน เช็คทั้งสองฉบับไม่มีมูลหนี้ที่ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ต้องร่วมรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้เงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๖ เป็นต้นไป และในต้นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ นำสืบว่าเช็ค พินาทเอกสารหมาย จ.๓ เป็นเช็คที่จำเลยที่ ๑ ส่งจ่ายเพื่อชำระต้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ตามสัญญากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๕ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตาม ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ประกอบกับคำแก้ฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์ตกลงให้ จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ตามเช็คพินาทเอกสารหมาย จ.๓ เพียง ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ จำเลยที่ ๑ ได้ชำระหนี้ตามเช็คพินาทเอกสารหมาย จ.๓ ให้โจทก์แล้วเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทและเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ทนายจำเลย ที่ ๑ ในคดีอาญาที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ เกี่ยวกับเช็คพินาทเอกสารหมาย จ.๓ ได้ ชำระหนี้ตามเช็คพินาทฉบับนั้นให้โจทก์อีก ๑,๕๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ จึงยังค้างชำระหนี้

ตามเช็คฉบับนั้นต่อโจทก์เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท โจทก์ไม่พอใจเรียกร้องสิทธิใด ๆ ตามเช็คฉบับนั้นต่อไปอีกพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้จะได้ความว่า เช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.๓ เป็นเช็คที่จำเลยที่ ๑ สั่งจ่ายเพื่อชำระต้นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ โดยมีจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ เป็นผู้สลักหลัง ซึ่งเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ รับผิดชอบต่อโจทก์ตามเนื้อความในเช็คนั้นก็ตาม แต่ต่อมาโจทก์แถลงรับในคำแก้ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ และทนายจำเลยที่ ๑ ได้ชำระเงินให้โจทก์บ้างแล้ว จำเลยที่ ๓ ยังค้างชำระหนี้ตามเช็คดังกล่าวเป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท จำเลยทั้งสี่จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.๓ ต่อโจทก์เป็นเงินเพียง ๓,๕๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวนนี้นับแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ ๑ ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ส่วนเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.๕ เป็นเช็คที่จำเลยที่ ๑ สั่งจ่ายเพื่อเป็นประกันในการติดตามทวงหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินรายนี้เท่านั้น ไม่มีมูลหนี้เป็นต้นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินดังที่โจทก์กล่าวอ้าง ดังนั้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เฉพาะที่ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้เงินตามเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.๕ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ส่วนการที่จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ทั้งมิได้อุทธรณ์ฎีกาแต่รูปคดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงให้จำเลยที่ ๑ ได้รับผลตามคำพิพากษานี้ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๕(๑) และ ๒๔๗

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน ๓,๕๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวนนี้นับแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-)

ศาลแพ่ง - นายพล อนุวัตรนิติการ
ศาลอุทธรณ์ - นายชลิต ประไพศาล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>